



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 244 del 24/09/2026

OGGETTO: Ordine di demolizione di opere abusive.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Osservatorio Edilizio - Condonò (Ufficio Controllo Attività Edilizia)

Visto il verbale di accertamento di violazione edilizia nr.***** del ***** (acquisito con prot. n. *****del *****) trasmesso a questo settore dall'ufficio di P.G. del Comando Polizia Municipale di Lamezia Terme, nel quale si segnala un abuso edilizio accertato nei confronti del sig. ***** nato***** il *****, ed ivi residente in Via*****per aver realizzato presso l'unità immobiliare sita in Via***** , senza alcun titolo abilitativo, le seguenti opere edilizie:

- *"lavori di completamento del muro di recinzione con sovrastante inferriata metallica per il quale era necessario presentare una nuova pratica edilizia, condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, considerato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico – ambientale *****; sono inoltre presenti difformità geometriche dei muri di recinzione rispetto ai progetti assentiti, nonché la realizzazione di accessi pedonali non previsti nel progetto approvato";*

Richiamata la relazione tecnica di sopralluogo prot. ***** del *****redatta dall'ufficio, da cui sono emersi i seguenti elementi:

- L'immobile, sito in via ***** , risulta distinto in catasto al foglio di Mapp*****ed in base al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 Ottobre 2023, efficace dal 18 Dicembre 2023 come da pubblicazione sul BURC n. 273 del 18 Dicembre 2023, ricade in AMBITO DEL TERRITORIO URBANIZZATO - CAPO 15 – "Zone a prevalente destinazione residenziale" normate dagli articoli 63 e seguenti del REU;
- L'area è soggetta a vincolo paesaggistico - ambientale*****
- Per l'immobile di cui trattasi, sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi: *****

●

- Con riferimento ai muri di recinzione dei giardini dei tre*****rispetto ai titoli abilitativi rilasciati sono state riscontrate le seguenti irregolarità:

-Detti muri di recinzione hanno la funzione di delimitare le corti di pertinenza che risultano catastalmente graffate ai sub. ***** e sono composti da mattoni in tufo giallo con altezza di circa 1,20 mt rispetto al piano esterno di riferimento, un cordolo di 20 cm e sovrastante inferriata metallica di altezza 0,85 mt per un'altezza complessiva di circa 2,25 mt e risultavano essere autorizzati già dalla prima concessione edilizia, ovvero la ***** ma non realizzati poi a suo tempo in nessuno dei successivi titoli abilitativi rilasciati, così come rilevabile dal rilievo fotografico allegato alla pratica edilizia*****

-Dalle foto allegate alla pratica *****, si evince che i muretti risultavano essere realizzati soltanto in parte, nello specifico esisteva un muretto basso in tufo alto 60 cm circa e senza nessuna cancellata. Pertanto non essendo stati completati i lavori relativi alla sopraelevazione dei muri di recinzione con sovrastante cancellata entro i termini previsti dalla legge, il Permesso di costruire è da considerarsi decaduto di diritto per la parte non eseguita, per decorso dei termini di fine lavori, come previsto dall'art. 15 comma 2) del D.P.R. n. 380/2001.

-Si segnalano infine delle piccole difformità geometriche dei muri di recinzione esistenti rispetto ai progetti assentiti, nonché la realizzazione di accessi pedonali non previsti in progetto.

Verificato che la proprietà dell'area sulla quale insistono le opere abusive realizzate e' così identificata:

- particella

*****;

Accertato che le opere edilizie come riportato nel verbale di accertamento, sono state realizzate in assenza di titoli abilitativi e pertanto in violazione delle disposizioni legislative contenute:

- nel D.P.R. n. 380/2001, all'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e all'art. 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità);
- nel D. Lgs n. 42/2004, agli artt. ***** e all'art. 146 (Autorizzazioni);

Accertato che l'intervento contestato realizzato in assenza di titoli abilitativi rientra nelle condizioni per le quali si possa accedere eventualmente all'accertamento di conformita' di cui all'art. 36 e/o 36 bis del D.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto, ricorrendone le condizioni:

- di dover procedere ad ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso di provvedere, a sua cura e spesa ed in tempi certi, alla rimozione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi;
- nella fattispecie, di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90, dato atto che l'emissione dell'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi costituisce un atto dovuto dell'Amministrazione Comunale, una volta riscontrati i presupposti di un abuso edilizio;

Preso atto che in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva la competenza, in virtu' della normativa vigente attualmente applicabile, risulta in capo ai dirigenti;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 e successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al PIAO 2025-2027;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e il Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.) comunale vigenti;
- il Decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Governo del Territorio;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al

Signor

*****quale proprietario dell'unita' immobiliare di cui alla particella catastale

- **la demolizione delle opere abusivamente realizzate sul terreno ubicato in Via*****
*****, consistenti in "lavori di completamento del muro di recinzione con sovrastante inferriata metallica per il quale era necessario presentare una nuova pratica edilizia, condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, considerato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico – ambientale**

*****; sono inoltre presenti difformità geometriche dei muri di recinzione rispetto ai progetti assentiti, nonché la realizzazione di accessi pedonali non previsti nel progetto approvato";

- il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione del materiale di risulta, a propria cura e spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali derivanti.

Si avverte che:

- relativamente alle opere abusivamente realizzate e sopra richiamate, ove ricorressero le condizioni di conformità edilizia e urbanistica, oltre che all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, considerato che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico, l'interessato potrà avanzare entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite la piattaforma digitale CalabriaSUE, la richiesta di accertamento di conformità di cui all'art. 36 e/o 36 bis del D.P.R. n. 380/2001;
- decorso infruttuosamente il termine suindicato, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione/ripristino verrà eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso;

Si prescrive:

- che il materiale di risulta proveniente dai lavori di rimozione e ripristino ordinati dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati e accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1, dell'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006;
- che l'eventuale smaltimento di manufatti in eternit dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in ordine allo smaltimento di rifiuti di amianto (D.P.R. n. 277/91 - Legge n. 257/92 e ss.mm.ii.).

Si dispone:

- la notifica della presente ordinanza, tramite messo comunale, al signor:

*****;
- la trasmissione della presente ordinanza, per le rispettive competenze, al Comando della Polizia Locale, incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto dello stesso provvedimento, alla Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone;
- la pubblicazione del presente atto sul portale web del Comune di Lamezia Terme, alla sezione Albo Pretorio;

Si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso (art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.ii.mm.):

- ai sensi del D.lgs. n.104 del 2 luglio 2010: entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;
- in alternativa, entro 120 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il presente atto è stato sottoposto dal dirigente del Settore Governo del Territorio a verifica di regolarità tecnica e amministrativa, ai fini del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, con esito "favorevole".

Il Responsabile del procedimento
Pianif. Terr. Antonio Ruberto

Lamezia Terme, lì 24/09/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO